

LA RELACIÓN LABORAL

1.- EL DERECHO LABORAL

Históricamente los trabajadores manuales han soportado condiciones de trabajo muy duras, como, por ejemplo, los esclavos en la antigüedad o los vasallos en la Edad Media. Los obreros durante la Revolución Industrial tenían jornadas de 16 horas, salarios insuficientes para sobrevivir y una carencia total de medidas de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo.

Como consecuencia de estas condiciones de trabajo existía un elevado índice de mortandad, la población sufría diversas enfermedades y aparecían malformaciones. Durante el siglo XIX surgió el movimiento obrero para protestar contra esta situación, y da origen a la lucha de clases.

El Estado tuvo finalmente que intervenir con leyes protectoras, lo que conlleva al nacimiento del Derecho Laboral, que regula las relaciones laborales, protegiendo a la parte débil: el trabajador. Por ejemplo, un proyecto español del año 1855 limitó a 10 horas la jornada laboral de los jóvenes de 12 a 18 años y una ley de 1873 prohibió el trabajo a los menores de 10 años. La principal preocupación empresarial era aumentar la producción al menor coste posible, es decir, pagando el salario más bajo que pudieran, aprovechándose del enorme desempleo que existía. Esta situación de injusticia favoreció la aparición de los primeros sindicatos de los trabajadores y provocó conflictos en demanda de aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de trabajo. La unión de trabajadores permitió la publicación de las primeras leyes protectoras de sus derechos y, consecuentemente, la mejora progresiva de su calidad de vida.

En España, es entre los años 1919 y 1931 cuando se promulga una importante legislación obrera y se publican los primeros códigos del Derecho del Trabajo, considerándose el Derecho Laboral, a partir de entonces, como una disciplina independiente.

El Derecho del Trabajo, o Derecho Laboral, es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones laborales nacidas por la prestación de un trabajo personal, voluntario, remunerado, por cuenta ajena y dependiente de otra persona, física o jurídica, llamada empresario.

1.1. Las relaciones laborales. Artículo 1. Estatuto de los Trabajadores.

Las relaciones laborales se regulan por el Derecho Laboral. Una relación laboral es aquella existente entre un trabajador y un empresario, por la cual el primero se compromete personal y voluntariamente a prestar sus servicios profesionales al segundo, que dirige el trabajo, se apropia de sus resultados y, a cambio, abona un salario al trabajador.

- **Personal.** El trabajo debe ser realizado por quien ha sido contratado. No se admite, por tanto, que éste puede ser sustituido en dicha relación.
- **Voluntario.** Como contraposición al trabajo forzoso, el trabajador es libre en el momento de comprometerse a realizar un trabajo y también para dar por terminada esa relación laboral.
- **Remunerado.** El trabajador recibe una remuneración del empresario a cambio del trabajo realizado. Si no existe remuneración no existe contrato de trabajo.
- **Por cuenta ajena.** El fruto del trabajo no es del trabajador, sino del empresario, por cuya cuenta trabaja. A cambio de los servicios prestados, el trabajador percibe un salario.

· **Dependiente.** La dependencia implica que la prestación del trabajador tiene lugar dentro del ámbito de la organización y dirección del empresario.

Ejemplo

En el caso de un voluntario de la Cruz Roja no podemos hablar de una relación laboral, pues falta el requisito de retribución del trabajo. Además, esta relación se encuentra excluida por ser un trabajo realizado a título de benevolencia (buena voluntad hacia las personas).

1.2. Relaciones no laborales. Artículo 1.3. del Estatuto de los Trabajadores.

Existen relaciones de trabajo a las que no resulta aplicable en ningún aspecto el Derecho Laboral, bien porque carecen de alguna de las características de la relación laboral, o bien porque tienen sus propias normas reguladoras. Son las siguientes:

- a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública.
 - b) Las prestaciones personales obligatorias, como, por ejemplo, las situaciones de emergencia.
 - c) La de los consejeros en las sociedades cuando no desarrollen otra actividad en la empresa.
 - d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
 - e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo.
- Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en caso, por adopción.
- f) Los agentes comerciales que intervengan en operaciones mercantiles, asumiendo el riesgo de las mismas.
 - g) La actividad de los transportistas con autorización administrativa.

1.3. Relaciones laborales especiales. Artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

Existen relaciones que, si bien reúnen todas las características de la prestación de trabajo de una relación laboral, cuentan con normativa propia. Estas relaciones laborales de carácter especial son:

- 1) La del personal de alta dirección.
- 2) La del personal al servicio del hogar familiar, es decir, trabajadores que se ocupan de la limpieza, la comida, el cuidado de niños, etc.
- 3) La de los penados o presos de instituciones penitenciarias.
- 4) La de los deportistas profesionales.
- 5) La de los artistas en espectáculos públicos.
- 6) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo de la operación.

- 7) La de los trabajadores minusválidos (con discapacidad) que presten sus servicios en centros especiales de empleo.
- 8) Menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal.
- 9) La residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (MIR).
- 10) Abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
- 11) Cualquier otro trabajo expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una ley.

Ejemplo

María es representante de una firma de productos de perfumería. Al comenzar su actividad, la empresa le asignó una cartera de clientes y una zona de venta en exclusiva. María tiene como misión promover ventas, ampliar la cartera de clientes y tramitar los pedidos que hagan éstos. Dichos pedidos se dirigen al departamento comercial de la empresa, que también se ocupa de los cobros. Los impagados los gestiona la compañía, que es quien corre con el riesgo de que no se hagan efectivos. La retribución de la representante consiste en una comisión sobre las ventas que canalice.

En este caso María está sujeta a una relación laboral de carácter especial, puesto que no asume el riesgo de las operaciones al no responder de los impagados.

Nota:

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). La ITSS es un organismo público que juega un papel importante en las relaciones laborales porque su objetivo principal es vigilar y controlar que se cumpla la normativa laboral. Para ello, pueden visitar las empresas y realizar las comprobaciones oportunas.

Además, entre sus funciones se encuentra la de asesorar e informar a las empresas y trabajadores en materia laboral.

Puede encontrar más información en la página web del Ministerio de trabajo y de Economía Social: <https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html>

Ejemplo

Ana Carló está cuidando durante todos los miércoles del mes de octubre de los hijos de Juan y María, sus vecinos y amigos. ¿Se trata de una relación laboral?

No se considera relación laboral, se trata de una tarea realizada a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. Para que fuera relación laboral, el trabajo debería estar remunerado.

Juan Ruiz es contratado como empleado del hogar en casa de sus tíos. ¿Se trata de una relación laboral?

Por un lado, sabemos que los empleados del hogar son relaciones laborales especiales, pero debemos estudiar el grado de parentesco de Javier con el empresario, por si se tratara de trabajos familiares. Si observamos el árbol genealógico anterior, observaremos que el grado de parentesco con un tío es de tercer grado, por lo que nunca podría tratarse de trabajos familiares, ya que estos solo se consideran como tales hasta el segundo grado.

David Martin decide inscribirse como voluntario en una ONG. A partir del mes de diciembre acudirá todos los domingos a dar apoyo escolar a alumnos de ESO. ¿De qué tipo de relación se trata?

Se considera relación laboral excluida porque no está retribuida; es un trabajo realizado a título de benevolencia.

LOS GRADOS DE PARENTESCO

Parentesco: es el vínculo que liga unas personas con otras.

Parentesco por consanguinidad: es el vínculo de sangre que une a las personas (madre, padre, hermano, etc.).

Parentesco por afinidad: también denominado político, sería el que liga a un cónyuge con los parientes de sangre del otro (suegros, cuñados, yerno, etc.).


